

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 562/2531

นายไพรัตน์ ศรีวุธ

โจทก์

บริษัท มาบุญกุล จำกัด

จำเลย

นายไพรัตน์ ศรีวุธ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

ป.วิ.พ. มาตรา 93

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อโต้แย้ง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 จึงไม่รับอุทธรณ์โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน ใบเดือน2 ฉบับของบริษัท
จำเลยที่กรรมการผู้จัดการบริษัทลงลายมือชื่อโดยมิได้มีการลงลายมือชื่อ
ร่วมด้วยและประทับตราบริษัทเป็นคำเดือนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การ
ที่ศาลแรงงานกลางรับฟังสำเนาภาพถ่ายใบเดือนดังกล่าวโดยโจทก์ไม่ได้รับรองว่า
สำเนาดังกล่าวถูกต้องเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์
เนื่องจากโจทก์กลับก่อนเวลาเลิกงานโดยมิเหตุจำเป็นและจำเลยไม่ได้รับความเสียหาย
เป็นการชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย
หรือไม่และโจทก์มีสิทธิคิดเงินเพิ่มหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้
พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 54)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยออกไปสำคัญการทำงานแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 และจ่ายค่าจ้างจำนวน 3,105 บาทแก่โจทก์ ฯลฯ

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 46)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 47)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ตามอุทธรณ์ข้อ 4 ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะไม่จ่ายค่าจ้าง โจทก์จึงมีสิทธิคิดเงินเพิ่มตามฟ้อง นั้น เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางซึ่งฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าจำเลยไม่มีเจตนาที่จะไม่จ่ายค่าจ้าง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ชอบแล้ว

ส่วนข้อที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2 ว่า เอกสารหมาย ล.1 และล.2 เป็นใบเตือนที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลออกโดยไม่มีอำนาจไม่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจและมีผู้จัดการรับทราบเพียงคนเดียว จึงเป็นใบเตือนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งการรับฟังเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นเพียงสำเนาเอกสารจึงฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 91 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 และข้อที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 3 ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยลงวันที่ 15 เมษายน 2524 ข้อ 16(ที่ถูกข้อ 9.16)ศาลฎีกาเห็นว่าอุทธรณ์ทั้งสองข้อดังกล่าวเป็นอุทธรณ์คัดค้านในปัญหาที่ว่า เอกสารหมาย ล.1 และ ล.2 เป็นใบเตือนมิชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่ การรับฟังเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นเพียงสำเนาเอกสารชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่อันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์โจทก์เฉพาะข้อ 2 และข้อ 3 ไว้ดำเนินการต่อไป

ส่วนข้อที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2 ว่า เอกสารหมาย ล.1 และล.2 เป็นใบเตือนที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลออกโดยไม่มีอำนาจไม่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจและมีผู้จัดการรับทราบเพียงคนเดียว จึงเป็นใบเตือนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งการรับฟังเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นเพียงสำเนาเอกสารจึงฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 91 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 และข้อที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 3 ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยลงวันที่ 15 เมษายน 2524 ข้อ 16(ที่ถูกร้อย 9.16)ศาลฎีกาเห็นว่าอุทธรณ์ทั้งสองข้อดังกล่าวเป็นอุทธรณ์คัดค้านในปัญหาที่ว่า เอกสารหมาย ล.1 และ ล.2 เป็นใบเตือนมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การรับฟังเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นเพียงสำเนาเอกสารชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่อันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์โจทก์เฉพาะข้อ 2 และข้อ 3 ไว้ดำเนินการต่อไป

(สินวล คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ